DROIT DES SOCIÉTÉS
公司法

Révision post-partiel 期中后复习提纲

Chapitres V, VI, VII 第五、六、七章

Bilingue français–chinois 中法双语

Contents

1 Le capital social 资本社会 **2**
1.1 Les trois types d'apports 三种出资类型 2

2 Les capitaux propres 权益 **2**

3 Participation aux bénéfices et contribution aux pertes 利润分享与亏损分担 **2**

4 Procédure d'alerte : Capitaux propres < 1/2 Capital social 资本警报程序 **3**

5 La période de formation 设立期间 **4**

6 Responsabilité pendant la formation 设立期间的责任 **4**

7 Le mandat social 公司授权 **5**

8 Les organes de direction 管理机构 **5**

9 Nomination du dirigeant 董事的任命 **5**

10 Cessation des fonctions et révocation 职务终止与撤换 **5**

11 Rémunération des dirigeants 董事薪酬 **6**

12 Cumul mandat social et contrat de travail 兼任公司职务与劳动合同 **6**

13 Attributions et limites des pouvoirs 职权与权力限制 **7**

14 Cinq obligations du dirigeant 董事五项义务 **7**

15 Responsabilité civile du dirigeant 董事民事责任 **7**

16 Responsabilité pénale du dirigeant 董事刑事责任 **8**
16.1 Trois éléments constitutifs de l'infraction 犯罪三要素 8
16.2 Classification des infractions 犯罪分类 8
16.3 Infractions courantes en droit des affaires 商法常见犯罪 8
16.4 Peines pour personnes morales et responsabilité fiscale 法人刑罚与税务责任 9

CHAPITRE V : Le financement de la société 第五章：公司融资

Le capital social 资本社会

Le **capital social** = somme de l'ensemble des **apports** effectués par les associés. Il ne reflète la santé financière de la société **qu'au moment de sa constitution**. Après, c'est les **capitaux propres** (权益) qui comptent.

资本社会 = 合伙人全部出资之和。仅在设立时反映财务状况。设立后，应关注权益。

Les trois types d'apports 三种出资类型

- **Apport en numéraire** 现金出资**:** sommes d'argent ; libération progressive possible (sur 5 ans pour SARL/SAS). 可分期缴纳。
- **Apport en nature** 实物出资**:** biens corporels/incorporels ; **libération immédiate** obligatoire ; nécessite une évaluation (commissaire aux apports). 必须立即缴纳，需评估。
- **Apport en industrie** 劳务出资**:** connaissances, savoir-faire ; **NON comptabilisé** dans le capital ; interdit dans SA, SAS, SCA ; part = part du plus faible apporteur. 不计入资本；SA/SAS/SCA 中禁止。

Droits des associés 合伙人权利**:** participer aux bénéfices 参与利润分配; contribuer aux pertes 分担亏损; percevoir des dividendes 领取股息; droit de vote proportionnel 按比例投票权.

Les capitaux propres 权益

Capitaux propres = Actif brut − Dettes 权益 = 总资产 − 总负债

Composition : Capital social + Réserves (留存利润) + Report à nouveau (累计盈亏) + Résultat net de l'exercice (本年净利润).

Principe fondamental du bilan : **Actif (Emplois) = Passif (Ressources)**.

Le capital social est **statique** (ne change qu'en augmentation/réduction de capital) ; les capitaux propres sont **dynamiques** (évoluent chaque année avec les résultats). C'est **toujours** les capitaux propres qu'il faut regarder pour la santé financière réelle.

资本社会是静态的（仅增减资时变动）；权益是动态的（随年度经营结果变化）。真正的财务健康指标是权益。

Participation aux bénéfices et contribution aux pertes 利润分享与亏损分担

Art. 1832 C.civ. : les associés conviennent de partager le bénéfice et s'engagent à contribuer aux pertes. C'est ce qui distingue la société de l'association (non lucratif).

合伙人约定分享利润并承诺分担亏损。这是公司与协会（非营利）的区别。

Règle par défaut (**Art. 1844-1**) : répartition **proportionnelle** à la part dans le capital. Règle **supplétive** (可合同修改).

Affectio societatis = intention de participer au travail commun **sur un pied d'égalité**. Distingue le contrat de société du contrat de travail (subordination) et du contrat de prêt. Intensité variable : plus forte dans SNC, plus faible dans SA.

Affectio societatis = 在平等基础上参与共同事业的意愿。区分公司合同与劳动合同（从属性）。人合公司中最强，资合公司中最弱。

! 考点 Point d'examen : Clauses léonines 狮子条款 — CERTAIN À L'EXAMEN

Art. 1844-1 al. 2 C.civ. — Sont **réputées non écrites** (视为未书写) les clauses :

1. Attribuant la **totalité** du profit à un seul associé 全部利润归一人
2. Exonérant un associé de **la totalité** des pertes 免除一人全部亏损

3. Excluant un associé **entièrement** du bénéfice 完全排除一人的利润

4. Mettant la **totalité** des pertes à la charge d'un seul 全部亏损由一人承担

Sanction : clause non écrite, mais **société reste valable**. Attention : une répartition **inégale** (non proportionnelle) n'est PAS léonine, tant que personne n'a 0% ou 100%. S'applique aux statuts ET aux pactes extra-statutaires.

! 考点 Point d'examen : Perte vs. Dette — À CHAQUE EXAMEN

此区分每次考试都考，可能多道题。

	Perte 亏损	**Dette** 债务
Nature	Écriture comptable (résultat négatif) 会计记录	Obligation envers les tiers 对第三方义务
Qui ?	**TOUS** les associés, **TOUTES** les formes	Seulement sociétés à resp. **illimitée** (SNC, civile)
Impact	Baisse valeur réelle des parts 股权价值下降	Créancier poursuit patrimoine perso 追索个人财产
Quand ?	Vie sociale / dissolution / cession 经营/清算/转让	Échéance de la dette 债务到期

Procédure d'alerte : Capitaux propres < 1/2 Capital social 资本警报程序

Quand les pertes cumulées font tomber les capitaux propres sous **50% du capital social**, la société doit régulariser : soit **dissoudre**, soit **réduire le capital** au niveau des capitaux propres (réduction mécanique : le nombre de parts reste inchangé, la valeur nominale baisse). Obligatoire dans SARL, SAS, SA.

当权益低于资本 50% 时，必须整顿：解散或减资（机械减资：份数不变，面值降低）。适用于 SARL、SAS、SA。

Résumé 总结 : Chapitre V

Capital social (statique) ≠ capitaux propres (dynamique) • Clauses léonines = non écrites (必考) • Perte ≠ dette (每次必考) • Alerte si CP < 1/2 CS

CHAPITRE VI : La période de formation et les actes accomplis 第六章：设立期间与设立期间行为

La période de formation 设立期间

Début : intention non équivoque de constituer la société (généralement signature des statuts).

Fin : immatriculation au RCS.

设立期间 = 章程签署 → RCS 登记。通常短暂，但若合伙人疏忽则可能延长。

Pendant cette période, la société n'a **pas encore la personnalité morale** et ne peut pas conclure d'actes juridiques. Pourtant des actes sont nécessaires : ouverture de compte bancaire, bail, achats d'équipement, contrats de travail…

Si l'activité commerciale commence avant l'immatriculation → requalification en **société créée de fait** (SCDF) avec responsabilité illimitée.

Responsabilité pendant la formation 设立期间的责任

Art. L210-6 C.com. : les personnes agissant au nom d'une société en formation sont **solidairement et indéfiniment** responsables des actes accomplis. Responsabilité personnelle des fondateurs sur leur patrimoine.

以设立中公司名义行事者，承担连带无限个人责任。

! 考点 Point d'examen : Les trois modes de reprise 接管模式

La **reprise** permet à la société immatriculée d'assumer **rétroactivement** les actes de la période de formation :

A. Deux modes automatiques :

1. État des actes annexé aux statuts 章程附件行为清单 — Dresser la liste des actes accomplis **avant** la signature des statuts (qui, objet, montant). La signature des statuts = acceptation. Immatriculation → reprise automatique et rétroactive.

列出章程签署前的所有行为。签署章程即接受。登记时自动追溯接管。

2. Mandat spécial 特别授权 — Autorisation **spécifique** donnée à un associé avant l'acte (ex. : "autoriser X à signer le bail pour Y€"). Un mandat **général** ne vaut PAS. Immatriculation → reprise automatique.

在行为前给予合伙人具体授权。一般性授权不行。登记时自动接管。

B. Un mode volontaire :

3. Décision de l'assemblée générale 大会追认 — Après immatriculation, l'AG vote pour adopter rétroactivement des actes spécifiques. Plus lourd.

登记后大会投票追溯采纳。更繁琐。

Condition d'opposabilité : les tiers doivent être informés ("pour le compte de la société [NOM] en formation"). Sans mention → inopposable aux tiers.

必须告知第三方「为设立中公司利益行事」。否则不可对抗第三方。

Résumé 总结 : Chapitre VI

Pas de personnalité morale → fondateurs responsables solidairement (L210-6) • 3 modes de reprise : annexe + mandat spécial (auto) ; AG (volontaire) • Mention obligatoire pour opposabilité

CHAPITRE VII : Le fonctionnement de la société — Les dirigeants sociaux
第七章：公司运营——社会董事

Le mandat social 公司授权

Le pouvoir de gérer est confié par les associés aux dirigeants via un **mandat social**. Les dirigeants = **mandataires sociaux**, qui représentent la société (agissent en son nom et pour son compte).

管理权由合伙人通过公司授权委托给董事。董事 = 社会受托人，代表公司。

Double nature : (1) **Contractuelle** — dirigeants librement choisis/révoqués, périmètre aménagé dans les statuts. (2) **Institutionnelle** — pouvoirs largement définis par la loi (d'ordre public).

Les organes de direction 管理机构

↔ 对比

: Organes par type de société

Forme	Organe / 中文
SNC, SARL, SCS, Civile	**Gérant** (unique ou co-gérance ; chaque co-gérant a tous les pouvoirs
SAS	**Président** ; statuts peuvent ajouter DG ou autres (grande liberté) 总裁
SA moniste	**CA + DG** ; Président préside le CA ; DG gère au quotidien ; PDG = 董事会 + 总经理
SA dualiste	**Directoire + CS** ; modèle allemand ; séparation des pouvoirs 管理委员会

La majorité des SA françaises sont de type moniste. Le dualiste est plus rare mais permet un meilleur contrôle.

Nomination du dirigeant 董事的任命

Principe : le dirigeant peut être personne physique ou morale (si morale → désigner un représentant permanent physique, soumis aux mêmes conditions de responsabilité).

Exceptions (personne physique obligatoire) : gérant SARL, DG SA, président CA, membres directoire.

Le dirigeant peut être choisi parmi les associés ou des **tiers** (sauf si statuts imposent la détention de titres — objectif : responsabiliser le dirigeant). Doit avoir la **capacité civile** et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer.

Cas particulier SNC : le gérant **associé** de SNC doit avoir la **capacité commerciale** (pas seulement civile), car la commercialité de la SNC s'étend aux associés. Mineur émancipé : 2 conditions cumulatives — (1) ≥ 16 ans ; (2) autorisation du juge des tutelles. S'il est simplement gérant non associé → capacité civile suffit.

SNC 经理若同时为合伙人 → 需商事能力。未解放少年：≥16 岁 + 监护法官授权。仅为经理非合伙人 → 民事能力即可。

Cessation des fonctions et révocation 职务终止与撤换

Causes de cessation : échéance du terme 任期届满; décès, perte de capacité, interdiction de gérer ; transformation/dissolution de la société ; démission (pas besoin de motiver, mais ne doit pas être abusive, préavis raisonnable requis).

Révocation : Aucune clause statutaire ne peut porter atteinte au **droit de révocation**, même indirectement (ex. : indemnité exorbitante). Droit fondé sur la confiance du mandat.

Conditions : ne doit pas être **injurieuse/vexatoire** ; le dirigeant doit pouvoir **préparer sa défense** (principe constitutionnel).

↔ 对比

: Révocation avec/sans juste motif

	Sans motif ET sans indemnité	Sans motif MAIS avec DI
	无正当理由且无补偿	无正当理由但可获赔偿
	Président CA, membres CA, membres CS	Gérant civil/SNC/SARL, DG SA, D rectoire

Rémunération des dirigeants 董事薪酬

↔ 对比

: Régime social et fiscal

Dirigeant	Régime social	Fiscal
Gérant majoritaire SARL	**SSI** (indépendants)	Traitements et salaires
Gérant égalit./minor. SARL	Régime général	Traitements et salaires
Président SAS	Régime général (peu importe le capital !)	Traitements et salaires
Admin./Membres CS (SA)	Aucune cotisation	Capitaux mobiliers (jeton présence)
Président CA/CS	Régime général	Traitements et salaires
DG/Directoire SA	Régime général	Traitements et salaires

Le gérant majoritaire SARL relève du SSI car il n'est pas en situation de subordination (il est gérant + majoritaire). Cotisation sociale minimale obligatoire même sans rémunération.

多数股经理 →SSI（无从属关系）。即使不领取报酬也必须缴纳最低社保。

Cumul mandat social et contrat de travail 兼任公司职务与劳动合同

! 考点 Point d'examen : Trois conditions cumulatives

Le cumul est possible sous réserve de trois conditions (jurisprudentielles) :

1. **Fonctions techniques distinctes** du mandat social 与公司职务不同的技术职能
2. **Rémunération distincte** pour chaque rôle 各角色独立报酬
3. **Lien de subordination juridique** : la société peut contrôler, ordonner, sanctionner 法律从属关系：公司可控制、指令、处罚

Vérification par **faisceau d'indices** : taille de la société, concentration des pouvoirs, participation au capital.

Gérant majoritaire SARL = cumul TOUJOURS refusé (il se donne des directives à lui-même → pas de subordination). Idem pour l'associé unique EURL.

多数股经理 SARL 永远不可兼任（自己给自己下指令 → 无从属关系）。EURL 唯一合伙人同理。

Si conditions non respectées : contrat antérieur au mandat → **suspendu** ; postérieur → **annulé**.

Attributions et limites des pouvoirs 职权与权力限制

Les pouvoirs sont fixés par la loi (SA très réglementée ; SAS grande liberté). Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du dirigeant.

! 考点 Point d'examen : Inopposabilité aux tiers des limitations statutaires

Deux niveaux :
En interne (mandant–mandataire) : les limitations sont opposables au dirigeant. Violation → responsabilité contractuelle + cause de révocation.
Vis-à-vis des tiers : les limitations sont **INOPPOSABLES**. La société est engagée même par les actes dépassant les pouvoirs statutaires. Raison : les tiers ne connaissent pas les statuts.
内部有效（违反 → 合同责任 + 撤换理由）。对外不可援引（公司仍受约束）。

Exemple 例

Statut SARL : gérant ne peut conclure d'acte > 20 000€ sans accord. Il signe 40 000€ avec un tiers → société engagée (inopposable) ; en interne, gérant responsable.
SARL 章程限额 2 万 €，经理签 4 万 €→ 公司仍受约束；内部追责经理。

Objet social : les pouvoirs sont aussi limités par l'objet social. Acte dépassant l'objet social = en principe nul. Mais dans SARL/SAS : la nullité exige la preuve que le tiers **connaissait** ou **ne pouvait ignorer** le dépassement.
超越公司宗旨的行为原则上无效。SARL/SAS 中须证明第三方知道或不可能不知道。
Conventions interdites : le dirigeant ne peut se faire consentir un **prêt d'argent** par la société. Conventions réglementées (dirigeant en double qualité) → approbation AG obligatoire.

Cinq obligations du dirigeant 董事五项义务

(1) Respecter la **loi** ; (2) respecter les **statuts** ; (3) apporter **diligence et compétences** ; (4) être **loyal** envers société et associés ; (5) **rendre compte** de sa gestion (rapport annuel).

Responsabilité civile du dirigeant 董事民事责任

Responsable **individuellement ou solidairement**. Trois fondements : violation de la loi, violation des statuts, faute de gestion. Prescription : **3 ans** (à compter du fait dommageable ou de sa révélation). Compétence : tribunal de commerce.

Toute clause exonératoire = **réputée non écrite**. Le **quitus** n'empêche PAS une action ultérieure en responsabilité.
免责条款无效。免责声明（quitus）不阻止后续追责。时效 3 年。

! 考点 Point d'examen : Responsabilité selon le demandeur — 核心考点

A. La société agit (action sociale) — responsabilité **contractuelle**. Tout manquement peut être invoqué (outrepassement, faute de gestion, violation loi/statuts). Deux mécanismes :

- *Ut universi* : nouveau dirigeant contre ancien 新任董事诉前任
- *Ut singuli* : par les associés (≥ 5% du capital dans sociétés de capitaux) 合伙人提起（资合公司需 ≥5% 资本）

Dans les deux cas : DI versés à la **société**. L'action *ut singuli* existe car un dirigeant en poste ne va pas se poursuivre lui-même.

B. Un tiers agit — principe : poursuivre la **société**, pas le dirigeant (il agit comme mandataire → transparent). Exception : responsabilité personnelle seulement si **faute détachable** des fonctions, d'une **particulière gravité**, incompatible avec l'exercice normal du mandat.

原则：诉公司。例外：仅当可分离过错（特别严重、与正常职能不兼容）时追究董事个人。
Exemples de faute détachable : céder 2× la même créance à 2 banques ; participer personnellement à la contrefaçon/concurrence déloyale ; infraction pénale intentionnelle.

C. Un associé agit — standard **différent** des tiers : peut poursuivre pour fautes **non détachables** (y compris simples fautes de gestion), car il agit en qualité de mandant. MAIS : doit prouver un **préjudice personnel distinct** du préjudice social.
合伙人可追诉非可分离过错（含管理过错），但须证明个人独立损害（不同于公司损害或全体共同损害）。
Exemple : faute stratégique → pertes → baisse valeur parts → associé voulait vendre. Préjudice personnel ? **Non** = préjudice par ricochet (touche tous les associés). → Utiliser action sociale *ut singuli*.
战略失误 → 亏损 → 股权贬值 → 想卖的合伙人不能主张个人损害（间接损害，影响所有人）→ 用单独社会诉讼。

↔ 对比

: Tableau récapitulatif responsabilité civile

Demandeur	Standard	Condition spéciale
Société	Toute faute	—
Tiers	Faute détachable grave	—
Associé	Toute faute	Préjudice personnel dist

Dirigeants de fait : personne exerçant la direction sans nomination formelle → même régime de responsabilité. Dans la SA : un simple administrateur du CA peut être poursuivi, mais pas le président du CA (sauf si PDG).

Responsabilité pénale du dirigeant 董事刑事责任

Tout dirigeant (de droit ou de fait) peut engager sa responsabilité pénale, en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice.

Trois éléments constitutifs de l'infraction 犯罪三要素

1. **Élément légal** 法定要素**:** l'infraction doit être prévue par loi/règlement. 犯罪须有法律规定。
2. **Élément matériel** 物质要素**:** faits constitutifs qualifiant l'infraction (acte positif ou négatif). Permet de distinguer vol, escroquerie, abus de confiance…构成犯罪的物质事实。用于定性。
3. **Élément moral** 心理要素**:** intentionnel (voulu l'acte ET les conséquences, ex. ABS) ou non intentionnel (voulu l'acte mais PAS les conséquences, ex. homicide involontaire). 故意（意图行为及结果）或非故意（意图行为但不意图结果）。

Classification des infractions 犯罪分类

Contravention 违警罪**:** tribunal de police, amende $\leq$ 1 500€. Ex. : non-dépôt des comptes annuels.
Délit 轻罪**:** tribunal correctionnel, amende $\geq$ 3 750€ et/ou prison $\leq$ 10 ans. Ex. : escroquerie, ABS.
Crime 重罪**:** cour d'assises, prison $>$ 10 ans. Ex. : faux en écriture publique.

Infractions courantes en droit des affaires 商法常见犯罪

Abus de confiance 背信罪 (**Art. L314-1 C.pén.**) : détourner des fonds/valeurs/biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. Intentionnel.
挪用委托的资金/有价物/财产（以归还或特定用途为条件交付）。故意。
Escroquerie 诈骗罪 (**Art. 313-1 C.pén.**) : par usage d'un faux nom/qualité, abus de qualité vraie, ou manœuvres frauduleuses, tromper une personne pour qu'elle remette des fonds/biens. Intentionnel. Distinction avec le vol : ici la victime remet **volontairement** les fonds.

使用假名/身份或欺诈手段诱骗他人自愿交出资金。与盗窃区别：盗窃是违背意愿的窃取。

Faux et usage de faux 伪造罪 (**Art. 441-1 C.pén.**) : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant des conséquences juridiques. Intentionnel.

Recel 窝赃罪 (**Art. 321-1 C.pén.**) : dissimuler/détenir/transmettre une chose en sachant qu'elle provient d'un crime/délit. Double intention (connaissance + acte matériel).

! 考点 Point d'examen : Abus de biens sociaux (ABS) 公司资产滥用

Art. L242-3, L242-6 C.com. — Le fait pour le dirigeant d'une SARL ou société par actions de faire des biens ou du crédit de la société un usage **contraire à l'intérêt social**, dans un intérêt **personnel** ou pour favoriser une autre entité dans laquelle il est intéressé. Intentionnel.
Peine : **5 ans** + **375 000€**.
SARL 或股份公司董事将公司财产/信用违反公司利益使用，为个人利益或为其有利益的另一实体谋利。故意。5 年 +37.5 万 €。

Exemple 例 : ABS courant

Le dirigeant (associé majoritaire) fait agrandir les locaux de la société. Il fait inclure dans la facture le coût de la piscine de sa villa personnelle → charge fictive → réduit IS → ABS.
董事让建筑公司将其私人泳池费用包含在公司发票中 → 虚假费用 → 少缴 IS→ 构成 ABS。

Distribution de dividendes fictifs 虚假股息分配 (**Art. L232-12, L242-6 C.com.**) : distribuer des dividendes sur la base de comptes annuels frauduleux (des dividendes qui n'existent pas). Intentionnel. Peine : 5 ans + 375 000€.

Peines pour personnes morales et responsabilité fiscale 法人刑罚与税务责任

Personnes morales : amende jusqu'à 1 000 000€ ; dissolution si créée pour commettre les faits ; surveillance judiciaire ; fermeture ; interdiction d'activité (≥ 5 ans) ; confiscation.

Responsabilité fiscale : fraude fiscale (soustraction frauduleuse à l'impôt) ; fraude carrousel (TVA) = type le plus fréquent. Responsabilité **solidaire** du dirigeant pour pénalités fiscales (distribution occulte de bénéfices, inobservation répétée des obligations fiscales) → permet d'atteindre le patrimoine **personnel** du dirigeant, même dans les sociétés à responsabilité limitée.

税务欺诈：旋转门增值税欺诈最常见。董事对税务罚款承担连带责任 → 税务机关可追索有限责任公司中董事的个人财产。

Résumé 总结 : Chapitre VII

Dirigeant = mandataire social (contractuel + institutionnel) • Cumul mandat/travail : 3 conditions, gérant maj. SARL = jamais • Limitations statutaires inopposables aux tiers • Resp. civile : société→toute faute ; tiers→faute détachable ; associé→toute faute + préjudice perso distinct • Resp. pénale : 3 éléments ; ABS = très courant (5 ans + 375k€)